

Udbudsbetingelser efter udbudsloven

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Ordregivende myndighed	4
2.	Introduktion til udbudsproceduren	4
3.	De enkelte bestanddele af udbudsmaterialet	4
4.	Praktiske oplysninger.....	5
4.1.	Skriftlige spørgsmål	5
5.	Tilbudsgivers tilbud	5
5.1.	Frist for afgivelse af tilbud	5
5.2.	Beskrivelse af tilbuddet	6
5.3.	Forhandling	7
5.4.	Aktindsigt og fortrolighed	7
5.5.	Tekniske specifikationer, herunder standarder, mv.	7
5.6.	Forbehold	8
6.	Åbning og behandling af tilbud	8
6.1.	Valutaomregning	9
7.	Vurdering af tilbud	9
7.1.	Evaluering af tilbud	9
8.	Tildeling af aftalen og afslutning af udbudsforretningen	10
9.	Forventet tidsplan for udbudsforretningen	10
10.	Investeringscreening.....	10

BILAGSOVERSIGT

Bilag A	Tilbudsbrev (skabelon)
Bilag B	Tildelingskriteriet og evalueringsmetoden
Bilag C	Erklæring om underretning om behandling af personoplysninger
Bilag D	Skabelon for erklæring om efterlevelse af Corporate Social Responsibility (CSR), internationale sanktioner og arbejdsklausul, som skal indgives i forbindelse med tilbudsafgivelse

1. ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Lautrupbjerg 1 - 5
DK-2750 Ballerup
Tlf.: +45 728 14000

Kontaktperson: Daniel Boye Lassen

Internet (URL): www.fmi.dk

2. INTRODUKTION TIL UDBUDSPROCEDUREN

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i medfør af reglerne i udbudsloven.

Dette udbud angår tildeling af kontrakt vedrørende levering, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af et internetbaseret bookingsystem til Forsvarets Puljekøretøjer (herefter Aftalen) og alle bilag til Aftalen (herefter Bilag).

De formelle regler i forbindelse med udbudsforretningen for så vidt angår tilbudsafgivelse, kommunikation mellem FMI og tilbudsgiverne samt oplysninger i øvrigt fremgår af disse udbudsbetingelser. Udbudsbetingelserne giver endvidere tilbudsgiverne vejledning om, hvordan udbudsmaterialet skal læses og forstås.

Hvis der mod forventning skulle være uoverensstemmelse mellem udbudsbetingelserne og det øvrige udbudsmateriale, herunder de vejledende tekstafsnit i de enkelte Bilag til Aftalen, har det øvrige udbudsmateriale forrang.

Udbuddet består af følgende faser:

- a) Udarbejdelse af tilbud: Tilbudsgiver udarbejder sit tilbud på baggrund af udbudsmaterialet, og tilbuddet færdiggøres ved afsendelse af tilbuddet inden for tilbudsfristen, jf. afsnittet "Frist for afgivelse af tilbud". I denne periode har tilbudsgiver endvidere mulighed for at få yderligere oplysninger ved at indsende skriftlige spørgsmål, jf. afsnittet "Skriftlige spørgsmål".
- b) Tilbudsevaluering: FMI åbner og gennemgår tilbuddene i henhold til proceduren i afsnittet "Åbning og behandling af tilbud". FMI vil derefter evaluere tilbuddene i overensstemmelse med tildelingskriteriet og evalueringsmetoden anført i Bilag B.
- c) Tildeling af Aftalen: FMI træffer beslutning om tildeling af Aftalen og underretter tilbudsgiverne derom. Hvis den vindende tilbudsgiver ikke tidligere i udbudsprocessen har afgivet dokumentation for de i ESPD anførte oplysninger, skal tilbudsgiver afgive en sådan dokumentation før FMI's beslutning om tildeling af Aftalen, jf. afsnittet "Tildeling af aftalen og afslutning af udbudsproceduren".

3. DE ENKELTE BESTANDDELE AF UDBUDSMATERIALET

Det samlede udbudsmateriale består af:

- Udbudsbekendtgørelsen
- Det Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD) (tilgængeligt via det elektroniske udbudssystem)

- Disse udbudsbetingelser
- Bilag til udbudsbetingelser
 - Bilag A: Tilbudsbrev (skabelon)
 - Bilag B: Tildelingskriteriet og evalueringsmetoden
 - Bilag C: Erklæring om underretning om behandling af personoplysninger
 - Bilag D: Skabelon for erklæring om efterlevelse af Corporate Social Responsibility (CSR), internationale sanktioner og arbejdsklausul, som skal indgives i forbindelse med tilbudsafgivelse
- Udkast til Aftalen, som indeholder de juridiske bestemmelser, der regulerer forholdet mellem aftale-parterne i Aftalens løbetid
- Udkast til Bilagene 1-20 til Aftalen

Udbudsmaterialet er tilgængeligt via det elektroniske udbudssystem (Digitale Udbud). Permalinket fremgår af udbudsbekendtgørelsen.

4. PRAKTISKE OPLYSNINGER

4.1. Skriftlige spørgsmål

Tilbudsgiverne har mulighed for at få supplerende oplysninger om udbudsmaterialet og aftalegenstanden ved fremsættelse af skriftlige spørgsmål.

Spørgsmålene skal udarbejdes på dansk og uploades i det elektroniske udbudssystem. Svar vil i anonymiseret form ligeledes blive uploadet i det elektroniske udbudssystem.

Spørgsmål, der modtages senest 10 kalenderdage inden udløbet af tilbudsfristen, vil blive besvaret af FMI.

Spørgsmål modtaget senere end 10 kalenderdage før tilbudsfristen vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 6 (seks) dage inden udløbet af tilbudsfristen.

Spørgsmål, der modtages senere end 6 (seks) dage inden udløbet af tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret.

Spørgsmål og svar vil indgå som en del af udbudsmaterialet, som tilbudsgiver accepterer i dets helhed ved afgivelse af tilbud.

5. TILBUDSGIVERS TILBUD

5.1. Frist for afgivelse af tilbud

Tilbuddet skal uploades i det elektroniske udbudssystem senest:

Torsdag d. 3. september 2026 kl. 13:00 lokal tid.

Tilbud, som modtages efter denne frist, vil ikke blive taget i betragtning.

Tilbuddet **kan ikke** indgives på andre måder end via det elektroniske udbudssystem som beskrevet i dette afsnit.

FMI har ikke adgang til det afgivne tilbud, før tilbudsfristen er udløbet.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste udgave være den gældende. Tidsangivelsen i det elektroniske udbudssystem er afgørende for, hvilken udgave der gælder.

Tilbudsgiveren skal vedstå sit tilbud i 6 (seks) måneder efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver kan alene afgive ét tilbud.

5.2. Beskrivelse af tilbuddet

Et tilbud består af følgende:

- a) Tilbudsbrev
- b) Udfyldte Bilag
- c) Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)
- d) Udfyldt erklæring om efterlevelse af Corporate Social Responsibility (CSR), internationale sanktioner og arbejdsklausul
- e) Udfyldt erklæring om underretning om behandling af personoplysninger

Vedrørende a) Tilbudsbrev

Tilbudsgiver bedes anvende skabelonen (Bilag A) i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

Vedrørende b) Udfyldte Bilag til Aftalen

Tilbudsgiver skal udfylde følgende Bilag til Aftalen:

- 4
- 4.a
- 5
- 6
- 12.a
- 12.b
- 13
- 13.a
- 17

Før Bilagene udfyldes, bør tilbudsgiver grundigt sætte sig ind i de vejledende tekstafsnit til de enkelte udkast til Bilag og udarbejde det pågældende Bilag under hensyntagen til de deri anførte forudsætninger og betingelser.

Tilbudsgiver bør anvende en sprogbrug, der egner sig til retlige forpligtelser. Gentagen anvendelse af formuleringer som eksempelvis "*vi har ofte med succes gjort...*", "*man kunne også forestille sig, at...*" eller "*det kunne eventuelt søges løst ved, at...*" bør undgås og vil inden for rammerne af kriterierne i afsnittet "Evaluerings" blive tillagt negativ betydning i evalueringen af tilbuddet.

Det understreges, at tilbudsgiver bør overholde udbudsmaterialets format og sammensætning ved udfyldelsen af de dele af udbudsmaterialet, der forudsættes udarbejdet eller udfyldt af tilbudsgiver. Tilbudsgiver bør derfor ikke ændre på Bilagenes sammensætning og bør sikre sig, at alle oplysninger afgives i det relevante format.

Tilbuddet skal være på de(t) sprog, der fremgår af udbudsbekendtgørelsen.

Vedrørende c) Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud indgive ESPD-dokumentet.

Vedrørende d) Udfyldt erklæring om efterlevelse af Corporate Social Responsibility, internationale sanktioner og arbejdsklausul

Ved afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver indgive en egenerklæring om efterlevelse af Corporate Social Responsibility (CSR), internationale sanktioner og arbejdsklausul. FMI forbeholder sig i den forbindelse retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at lade tilbudsgiver berigtige en manglende eller mangelfuldt udfyldt egenerklæring.

FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i det elektroniske udbudssystem), der skal anvendes som erklæring.

Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal erklæringen gives for hver enkelt af de deltagende enheder.

Vedrørende e) Udfyldt erklæring om underretning om behandling af personoplysninger

Tilbudsgiver bedes sammen med tilbuddet indgive en erklæring om underretning om behandling af personoplysninger i forbindelse med udbud, jf. Bilag C. Erklæringen bedes udfyldes og underskrives af tilbudsgiveren.

5.3. Forhandling

Det understreges, at FMI ikke har mulighed for at forhandle med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud.

Der vil således ikke blive afholdt aftale- eller prisforhandlinger.

Tilbuddet bør derfor være fyldestgørende og behandle alle relevante forhold, indeholde alle nødvendige oplysninger og være præcist i enhver henseende.

5.4. Aktindsigt og fortrolighed

Dokumenter og oplysninger i denne udbudsforretning, herunder indkomne tilbud, er omfattet af gældende dansk lovgivning om retten til aktindsigt og vil blive behandlet i henhold hertil, herunder i henhold til offentlighedslovens og forvaltningslovens bestemmelser.

5.5. Tekniske specifikationer, herunder standarder, mv.

Udbudsmaterialets tekniske specifikationer kan være udarbejdet med henvisning til én eller flere standarder mv., såsom en ISO-standard. FMI har bestræbt sig på at tilføje ordene "eller tilsvarende" til alle sådanne henvisninger, jf. udbudslovens § 41, stk. 1, nr. 2. Hvis der mod forventning skulle være henvisninger til standarder mv., der ikke – som foreskrevet i udbudsloven – indeholder ordene "eller tilsvarende", skal teksten forstås således, at ordene "eller tilsvarende" er tilføjet.

Hvis tilbuddet ikke overholder de stillede krav til én eller flere standarder, skal tilbudsgiveren med passende midler godtgøre, at de tilbudte løsninger på tilsvarende måde opfylder de krav, der er fastsat i den pågældende standard mv., der er specificeret af FMI.

Hvis tilbudsgiveren alene har bekræftet, at kravet er opfyldt uden i den forbindelse at angive, om kravet er opfyldt ved den standard mv., der er specificeret af FMI, eller ved en tilsvarende standard mv., vil FMI lægge til grund, at tilbuddet opfylder den standard mv., der er specificeret af FMI.

5.6. Forbehold

Tilbuddet må ikke indeholde forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Sådanne forbehold vil således medføre, at tilbuddet bliver afvist, idet der dog henvises til afsnittet "Åbning og behandling af tilbud" og udbudslovens § 159, stk. 5.

Forbehold over for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet kan også medføre at tilbuddet afvises som ukonditionsmæssigt, og det anbefales derfor, at tilbudsgiver undlader at tage forbehold af enhver art. I stedet opfordres tilbudsgiver til at fremsende skriftlige spørgsmål om de pågældende forhold, jf. afsnittet "Skriftlige spørgsmål".

FMI kan vælge, men er ikke forpligtet til, at anse tilbuddet for konditionsmæssigt, hvis FMI vurderer, at forbeholdet ikke vedrører et grundlæggende element i udbudsmaterialet, og hvis forbeholdet kan kapitaliseres. En sådan kapitalisering vil ske i form af et tillæg til den pris/omkostning, der danner grundlag for evalueringen af tilbuddet. Tillægget vil svare til det beløb, som ud fra en saglig og objektiv vurdering med høj grad af sikkerhed ville kunne dække den tillægsbetaling, som forbeholdet ville kunne indebære for FMI.

Manglende eller delvis opfyldelse af evalueringskrav (angivet med et "E" i kravspecifikationen) anses ikke som et forbehold. Graden af opfyldelse af evalueringskrav vil indgå i evalueringen, jf. Bilag B

Udbudsmaterialet kan indeholde krav om, at tilbudsgiverne skal fremsende oplysninger, erklæringer og dokumentation, f.eks. vedrørende beskrivelse af de tilbudte ydelser, med tilbuddene. Det skal understreges, at FMI uanset formuleringen af sådanne krav ikke i medfør af udbudslovens § 159, stk. 6, er afskåret fra at indhente supplerende oplysninger m.v. efter § 159, stk. 5.

Tilbudsgiver anses ved afgivelsen af sit tilbud at have accepteret samtlige vilkår, krav og betingelser i udbudsmaterialet. For så vidt angår evalueringskrav, gælder det dog kun i det omfang, evalueringskravene ifølge tilbudsgivers tilbud er opfyldt, jf. ovenfor.

Ved tvivl med hensyn til udfyldelsen af Bilagene opfordres tilbudsgiver til at fremsende skriftlige spørgsmål, jf. afsnittet "Skriftlige spørgsmål".

6. ÅBNING OG BEHANDLING AF TILBUD

FMI vil åbne tilbuddene, når tilbudsfristen er udløbet, jf. afsnittet "Frist for afgivelse af Tilbud". Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. FMI er ikke forpligtet til at tilbagelevere tilbuddet eller nogen af tilbudsdokumenterne til tilbudsgiveren.

FMI vil først gennemgå de indkomne tilbud for overholdelse af de formelle krav. FMI vil kontrollere, om tilbudsgiver har udfyldt generklæring om efterlevelse af Corporate Social

Responsibility (CSR), internationale sanktioner og arbejdsklausul, udfyldt ESPD korrekt og vurdere, hvorvidt de i ESPD anførte oplysninger giver anledning til at udelukke tilbudsgiveren fra udbudsprocessen.

FMI vil dernæst vurdere, om tilbudsgiver opfylder de fastsatte krav til egnethed.

FMI kan indhente supplerende oplysninger og præciseringer fra tilbudsgiverne efter udløbet af tilbudsfristen i medfør af udbudslovens § 159, stk. 5.

Anvendelsen af ordet "skal" i udbudsmaterialet forhindrer ikke FMI i at afhjælpe eller se bort fra udeladte eller tvetydige oplysninger i et tilbud. FMI er imidlertid ikke forpligtet til at indhente supplerende oplysninger eller præciseringer fra tilbudsgiverne.

FMI kan også præcisere eventuelle tvetydigheder eller afvigelser inden for udbudslovens rammer.

FMI vurderer dernæst, om de indkomne tilbud overholder kravene i udbudsmaterialet, og vil endelig evaluere alle konditionsmæssige tilbud som beskrevet i Bilag B.

Når FMI har truffet beslutning om tildeling, vil alle tilbudsgivere blive underrettet herom samtidig. Underretningen af de tilbudsgivere, der ikke får tildelt Aftalen, vil indeholde en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, herunder for de relative fordele og ulemper ved det vindende tilbud, samt hvornår standstillperioden udløber.

6.1. Valutaomregning

Hvis de tilbudte priser er angivet i en anden valuta end danske kroner (DKK), vil priserne blive omregnet til DKK på datoen for tilbudsfristens udløb for alle tilbud. Omregningen sker udelukkende af evalueringstekniske årsager og vil blive baseret på en beregnet valutakurs.

Valutakursen beregnes på grundlag af følgende (beregnet på grundlag af de kalendermåneder, der ligger forud for den måned, hvori tilbudsfristen udløber):

FMI vil på baggrund af den gennemsnitlige månedlige valutakurs fra Danmarks Nationalbank beregne

- a) den gennemsnitlige valutakurs mellem DKK og den fremmede valuta i løbet af de seneste 4 (fire) måneder
- b) den gennemsnitlige valutakurs mellem DKK og den fremmede valuta i løbet af de seneste 2 (to) måneder
- c) den gennemsnitlige valutakurs mellem DKK og den fremmede valuta i løbet af den seneste måned (1)

Valutakursen beregnes derefter som gennemsnittet af disse tre gennemsnitlige valutakurser (a, b og c).

Aftalen vil blive baseret på den tilbudte valuta.

7. VURDERING AF TILBUD

7.1. Evaluering af tilbud

Vurderingen af tilbuddene foretages som beskrevet i Bilag B.

8. TILDELING AF AFTALEN OG AFSLUTNING AF UDBUDSFORRETNINGEN

Før FMI's beslutning om tildeling af Aftalen skal den tilbudsgiver, som FMI har til hensigt at tildele Aftalen, fremlægge dokumentation i overensstemmelse med udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 151, stk. 1.

FMI kan på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen kræve, at tilbudsgiver fremlægger denne dokumentation, hvis det anses for nødvendigt for at sikre, at udbuddet forløber korrekt.

FMI kan kun tildele Aftalen, når FMI har modtaget dokumentation for de i ESPD anførte oplysninger, jf. udbudslovens §§ 148-151.

Når FMI har identificeret det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af det i Bilag B anførte kriterium, træffer FMI beslutning om tildeling af Aftalen.

FMI er ikke forpligtet til at tildele Aftalen og forbeholder sig ret til at annullere udbuddet.

Uanset om Aftalen tildeles, er alle tilbudsgivere bundet af deres tilbud, indtil FMI har indgået en Aftale eller indtil udløbet af den periode, der fremgår af afsnittet "Frist for afgivelse af tilbud".

Underretningen af tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen betyder ikke, at Aftalen er indgået. Aftalen er ikke endelig indgået, før den er underskrevet, og Aftalen vil først blive underskrevet efter udløbet af standstill-perioden.

Såfremt Aftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (et konsortium), skal deltagerne i et sådant konsortium påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med udbudsforretningen er FMI uvedkommende. Dette gælder også, hvis udbudsforretningen annulleres uden tildeling af Aftalen.

Når Aftalen er underskrevet, vil FMI offentliggøre en bekendtgørelse om indgået kontrakt i den Europæiske Unions Tidende (TED), hvormed udbudsforretningen vil være afsluttet.

9. FORVENTET TIDSPLAN FOR UDBUDSFORRETNINGEN

Begivenhed	Dato, klokkeslæt
Frist for afsendelse af spørgsmål, jf. afsnittet "Skriftlige spørgsmål".	Mandag den 24. august 2026 kl. 13:00
Tilbudsfrist, jf. afsnittet "Frist for afgivelse af tilbud".	Torsdag den 3. september 2026 kl. 13:00
Forventet tildeling af Aftalen.	4. kvartal 2026
Forventet indgåelse af Aftalen.	4. kvartal 2026

10. INVESTERINGSSCREENING

FMI har i udbudsbekendtgørelsen opfordret tilbudsgivere til at afklare, om deres indgåelse af kontrakten er omfattet af krav om tilladelse i henhold til investeringsscreeningsloven.

Nærmere vejledning om loven og dens anvendelsesområde findes her:
<https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven>.

Det er tilbudsgivers ansvar at ansøge om og opnå tilladelse, hvis dennes indgåelse af kontrakten er omfattet af loven.

FMI's tildelingsbeslutning træffes under forudsætning af, at den vindende tilbudsgiver - senest 3 måneder efter meddelelsen af tildelingsbeslutningen:

- i. fremlægger tilladelse fra Erhvervsstyrelsen til at indgå kontrakten,
- ii. fremlægger bekræftelse fra Erhvervsstyrelsen på, at tilladelse ikke er påkrævet, f.eks. på baggrund af en præ-screening efter § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1491 af 25. juni 2021 om afgrænsning af anvendelsesområdet for investeringsscreeningsloven, *eller*
- iii. skriftligt erklærer, at tilladelse ikke er påkrævet, fordi tilbudsgiveren hverken er hjemmehørende uden for EU eller EFTA eller under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i investeringsscreeningsloven fra en virksomhed hjemmehørende i eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA.

Hvis tilladelse gives med vilkår, forudsættes det endvidere, at vilkårene kan accepteres af FMI. FMI kan, men er ikke forpligtet til, at forlænge den oven for nævnte frist. Ved beslutningen om, hvorvidt fristen skal forlænges, vil FMI bl.a. lægge vægt på, om ansvaret for, at fristen ikke kan overholdes, ligger hos den vindende tilbudsgiver. F.eks. vil det indgå i FMI's vurdering, om den manglende overholdelse af fristen skyldes, at ansøgningen er overgået til en fase 2-screening, jf. investeringsscreeningslovens § 14 b, stk. 3. Hvis forudsætningerne ikke opfyldes, bortfalder FMI's tildelingsbeslutning, da den pågældende tilbudsgivers tilbud ikke kan tages i betragtning.

FMI forbeholder sig ret til undervejs i udbudsprocessen at anmode tilbudsgivere om oplysninger om, hvorvidt deres kontraktindgåelse er omfattet af loven, og om status på en eventuel ansøgning om tilladelse.